Promissory Estoppel im Vertragsrecht

Englisches Vertragsrecht | Studienleitfaden | Vertrauen auf eine Zusage

1. Eine Zusage zu einem bestehenden Recht

Promissory estoppel ist ein Grundsatz der englischen *Equity*. Wer in einem bestehenden Rechtsverhältnis eindeutig zugesagt hat, ein Recht vorerst oder nur eingeschränkt durchzusetzen, kann an dieser Zusage festgehalten werden. Das kommt auch ohne neue Gegenleistung im Sinne der *consideration* in Betracht.

2. Worauf es bei der Prüfung ankommt

Eindeutige Zusage. Hat der Berechtigte durch Worte oder Verhalten klar zu erkennen gegeben, dass er eine geringere oder spätere Leistung akzeptieren würde? Maßgeblich ist die Reichweite der Zusage im konkreten Zusammenhang.

Vertrauen und Verhalten. Hat die andere Partei im Vertrauen auf die Zusage etwas getan oder unterlassen? Entscheidend ist, wie sie ihre Angelegenheiten darauf eingerichtet hat.

Billigkeit. Wäre es angesichts des Verhaltens beider Seiten unbillig, die Ausübung des ursprünglichen Rechts zuzulassen? In *Hughes* ließen Kaufverhandlungen den Mieter darauf vertrauen, dass die Frist für Reparaturen vorerst nicht weiterlief.

3. High Trees und die Mietsenkung während des Krieges

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130

Ein Mietvertrag von 1937 über einen Wohnblock sah jährlich 2.500 Pfund vor. Wegen kriegsbedingten Leerstands bestätigte die Vermieterin 1940 eine Senkung auf 1.250 Pfund. Die Mieterin zahlte den ermäßigten Betrag. Anfang 1945 waren alle Wohnungen vermietet.

Entscheidung. Richter Denning sprach die eingeklagte Mietdifferenz für die beiden im September und Dezember 1945 endenden Quartale zu. Die Zusage galt nach seiner Auslegung nur für die Zeit des Leerstands.

> **Obiter dictum.** Nach Dennings ergänzender Bemerkung hätte die Vermieterin die Differenz für den von der Zusage erfassten Zeitraum aus Billigkeitsgründen nicht nachfordern können. Diese Beträge waren nicht Gegenstand der Klage.

Wie weit reicht der Schutz?

1. Die Wirkung als Einwendung

Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (Fallbesprechung)

Eine geschiedene Frau wollte die Zusage ihres früheren Ehemanns durchsetzen, ihr jährlich 100 Pfund Unterhalt zu zahlen. Der Court of Appeal hielt fest, dass *promissory estoppel* die Ausübung bestehender Rechte beschränken kann. Für die Unterhaltsklage war aber eine eigene Anspruchsgrundlage erforderlich. Der Zusage fehlte die *consideration*. Darauf zielt das Bild von Schild und Schwert.

2. Wann das ursprüngliche Recht wieder ausgeübt werden kann

Ausgangspunkt sind Dauer und Bedingungen der Zusage. In *High Trees* endete die Ermäßigung mit der vollständigen Vermietung. Wurde die Ausübung eines fortbestehenden Rechts ausgesetzt, kann sie für die Zukunft eine Mitteilung mit angemessenem Vorlauf erfordern. Das zeigt *Tool Metal*.

Auch das Verhalten beider Seiten zählt. In *D & C Builders v Rees* nutzte die Schuldnerseite die finanzielle Notlage eines Bauunternehmens aus, um es zur Annahme einer geringeren Zahlung als endgültigen Ausgleich zu bewegen. Die *Equity* gewährte dem Schuldner keinen Schutz.

3. Anwendung auf einen Lagervertrag

Ein Lagerbetreiber sagt für April bis Juni eine Senkung der Monatsgebühr von 1.000 auf 600 Pfund zu. Der Kunde zahlt im Vertrauen darauf monatlich 600 Pfund und lehnt ein konkretes günstigeres Lagerangebot ab. Im Juli fordert der Betreiber die übliche Juli-Gebühr und 1.200 Pfund für die drei Vormonate.

> Gegen die Nachforderung von 1.200 Pfund kann sich der Kunde mit guten Gründen auf *promissory estoppel* berufen. Die Zusage war klar, er hat sich darauf eingerichtet und die rückwirkende Nachforderung wäre voraussichtlich unbillig. Für Juli gilt die übliche Gebühr von 1.000 Pfund.

Ausgewählte Rechtsprechung

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130
Hughes v Metropolitan Railway Co (1877) 2 App Cas 439
Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (Fallbesprechung)
Tool Metal Manufacturing Co Ltd v Tungsten Electric Co Ltd [1955] 1 WLR 761
D & C Builders Ltd v Rees [1966] 2 QB 617